浙江城投合力新型建材有限公司
“5·18”一般车辆伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.6

2022年2月18日下午1点24分许，浙江城投合力新型建材有限公司料场二分子和三分子料库之间门口作业现场发生一起车辆伤害事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会、灵洞乡人民政府组成的浙江城投合力新型建材有限公司“5·18”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江城投合力新型建材有限公司

事故发生时间：2022年5月18日下午1点24分许

事故发生地点：浙江城投合力新型建材有限公司浙江城投合力新型建材有限公司料场二分子和三分子料库之间门口作业现场

事故类别：车辆伤害

事故伤亡情况：死亡1人。死者：李某忠，系浙江城投合力新型建材有限公司第三方工作人员，男，汉族，45周岁，身份证号：330126********3712，住址：浙江省建德市大慈岩镇李村村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

浙江城投合力新型建材有限公司，2020年4月1日成立，经营范围包括一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故现场情况

肇事司机信息：章某羊，男，56周岁，浙江省兰溪市灵洞乡洞源村，身份证号：330719********0995，浙江城投合力新型建材有限公司装载机驾驶员。

肇事车辆的厂牌型号：柳工牌CLG***H；国家合格证编号：YE4900****5152；发证日期：2021-05-14；生产日期：2021-05-14；发动机型号：YC***25-T304，核定载质量：10000Kg；使用性质：非营运；车辆类型：轮式装载机；车辆所有人：浙江城投合力新型建材有限公司。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022 年 5 月 18 日下午 1 点 24 分许，装载机驾驶员章某羊在料场四号料仓上料，倒完料之后装载机开出四号料仓准备再去装料，边开边把铲斗放下，在开到料场二分子和三分子料库之间门口作业现场时，装载机铲斗撞倒李某忠，李某忠正好倒在装载机行车路线上，装载机左侧前后轮均碾压过李某忠，章某羊察觉到装载机行使异常便停车朝后方查看，发现有一个工人躺在铲车左后轮附近，赶紧打电话给公司管理人员许某，许某知悉此事后马上打电话给总调度潘某兵，让潘某兵去现场处理，潘某兵马上叫上外调曾某荣一起赶往事发现场，到达现场后，曾某荣拨打了 120 急救电话，大约十几分钟后，救护车到达现场，把章某羊送往兰溪市中医院抢救，许某跟车前往。

（二）事故救援情况

事故发生后，曾某荣赶到现场后拨打了 120 急救电话，120 救护车、灵洞派出所相继赶到事发现场，将伤者带往兰溪市中医院救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，市 110 指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、灵洞派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于浙江城投合力新型建材有限公司料场二分子和三分子料库之间门口作业现场。现场情况：事

故现场无明显警示标志标语（仅在料场门口、第一个料库墙壁上设有小心车辆小标志），无限制行人通行标志，第五个料库停放一辆柳工牌轮式装载机（已驶离事发现场），型号 GLG***H，额定载荷为 3000KG，装载机拖斗前方有一大滩血迹，血迹旁有一个破碎的安全帽底部部分，装载机两边均为堆料。事发时装载机正启动开出料库进行作业，铲斗未放下。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对李某忠死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第 1*3 号），确认李某忠符合巨大钝性外力造成胸腔脏器损伤伴失血，最终致呼吸、循环衰竭死亡，与本次事故存在因果关系。

事故调查组经过现场勘查、调阅事发现场监控、询问现场人员并结合尸检鉴定，得出结论：事发时，装载机正在行驶作业过程中，当事人李某忠从料场穿行，行至装载机前进路线时，因装载机铲斗未完全放下，遮挡了装载机驾驶员视线，被铲斗撞倒后装载机左边前后轮均碾压到李某忠，导致其被巨大钝性外力造成胸腔脏器损伤伴失血，最终致呼吸、循环衰竭死亡，后经救治无效死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

1.当事人李某忠安全意识淡薄，自我保护意识差，违反公司

规定，违章从料场穿越，致使被正在作业的装载机撞倒造成车辆伤害；

2.装载机驾驶员章某羊操作不规范、观察不到位。章某羊在装载机作业过程中未仔细观察周边环境，未及时放下铲斗、视线被铲斗挡住，故无法发现正好行走在铲车行车路线的李某忠，导致事故发生。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位，致使肇事驾驶员安全意识淡薄，驾驶装载机前未仔细观察周边环境，作业时未放下铲斗；

2.规章制度操作规程落实不到位，对料场现场安全管理不到位，放任非料场作业人员穿越料场；

3.现场安全警示标志标语不明显（仅在料场外墙和第一个料库内墙设置很小的注意车辆警示标志标语），无限制行人通行标志，未能发挥应有警示提醒作用；料场缺乏阻止人员进入的物理隔离设施。料场又正处于一期二期之间，南北入口均无阻止无关人员进入的物理隔离措施，客观上为人员穿越料场进出二期项目工地提供了便利；

4.对非本公司职工（含受害者等外来作业人员）的安全教育培训不到位、也未有效阻止违章穿越料场作业区（非工作人员禁止进入）现象；

5.机械设备本质安全不到位。涉事装载机事发时未安装红外感应报警、360 度视频监控或倒车蜂鸣器本质等安全装置，致使

驾驶员无法有效感知外界情况或无法对异物（包括人员车辆等）进入危险作业区进行提醒警告。

（三）事故性质认定

经调查认定，浙江城投合力新型建材有限公司“5·18”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）浙江城投合力新型建材有限公司

浙江城投合力新型建材有限公司作为事故发生单位，安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训工作不到位，安全生产事故隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并消除涉事料场装载区安全警示标志标识设置不到位、位于一期二期间的料场南北入口均无阻止人员进入的物理隔离措施、涉事装载机未安装红外感应报警、360度视频监控或倒车蜂鸣器等本质安全隐患，装载作业现场安全管理制度落实不到位、对非本公司职工（含受害者等外来作业人员）的安全教育培训不到位导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要责任，建议由兰溪市应急管理局对浙江城投合力新型建材有限公司进行行政处罚。

（二）浙江城投合力新型建材有限公司总经理丰某平

丰某平作为企业主要负责人，未有效督促本单位安全生产规章制度和操作规程实施，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有领导责任，建议由兰溪市应急管理局对浙江城投合力新型建材有限公司总经理丰某平进行行政处罚。

（三）浙江城投合力新型建材有限公司安全员樊某健

樊某健作为公司的安全员，未实际履行安全员相关职责，未有效督促在有较大危险因素的生产经营场所（涉事料场装载区等类似区域）规范设置安全警示标志标语，对起到通道作用的料场南北入口未设置物理隔离措施，未有效督促员工安全生产教育和培训工作，未及时有效发现并制止员工的违章行为，未检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，未督促落实公司安全生产整改措施，建议由兰溪市应急管理局对浙江城投合力新型建材有限公司安全员樊某健进行行政处罚。

（四）浙江城投合力新型建材有限公司装载机驾驶员章某羊

肇事司机章某羊在进行运料操作过程中，行车前未仔细观察车辆周边环境，行车时未放下铲斗，操作不规范，违反安全操作规程，对本次事故负有直接责任，已由公安机关另案处理。

（五）浙江城投合力新型建材有限公司第三方作业人员李某忠

当事人李某忠安全意识淡薄，自我保护意识差，违反公司规定，违章从料场穿越，致使被正在作业的装载机铲斗撞倒造成车辆伤害，后经抢救无效死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于李某忠已在事故中死亡，故不予追究。

八、事故防范措施建议

（一）浙江城投合力新型建材有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，完善规章制度和操作规程，全面开展安全生产隐患排查治理工作、完善较大危险因素场所标志标识及现场安全管理，切实提高装载机在内的厂场内机动车辆的本质安全水平，按照要求规范开展员工安全生产教育和培训、切实提高员工安全意识和自我保护能力水平，确保安全生产。

（二）灵洞乡人民政府

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织开展安全生产大检查，对辖区内企业的机械设备的本质安全进行全面检查，提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。